

## CÓDIGO CIVIL

Excerto — Título III: Responsabilidade Civil (Artigos 483.º a 510.º)

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966 (texto consolidado — última actualização: Lei n.º 24/2023, de 29 de maio)

### SECÇÃO I — Responsabilidade por Factos Ilícitos

#### Artigo 483.º — Princípio Geral

- Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.
- Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei.

#### Artigo 484.º — Ofensa do Crédito ou do Bom Nome

Aquele que afirmar ou difundir um facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de qualquer pessoa, singular ou colectiva, responde pelos danos causados.

#### Artigo 487.º — Culpa

- É ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de culpa.
- A culpa é apreciada, na falta de outro critério legal, pela diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso.

#### Artigo 494.º — Limitação da Indemnização no Caso de Mera Culpa

Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a indemnização ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso o justifiquem.

#### Artigo 496.º — Danos Não Patrimoniais

- Na fixação da indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito.
- Por morte da vítima, têm direito a indemnização, pelo dano previsto no número anterior, em conjunto, o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e os filhos ou outros descendentes; na falta destes, os pais ou outros ascendentes; e, por último, os irmãos ou sobrinhos que os representem.
- O montante da indemnização será fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no artigo 494.º; no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos não patrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com direito a indemnização nos termos do número anterior.

#### Artigo 498.º — Prescrição

1. O direito de indemnização prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete, embora com desconhecimento da pessoa do responsável e da extensão integral dos danos, sem prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido o respectivo prazo a contar do facto danoso.
2. Prescreve igualmente no prazo de três anos, a contar do cumprimento, o direito de regresso entre os responsáveis.
3. Se o facto ilícito constituir crime para o qual a lei estabeleça prescrição sujeita a prazo mais longo, é este o prazo aplicável.

## **SECÇÃO II — Responsabilidade pelo Risco**

### **Artigo 499.º — Remissão**

São extensivas aos casos de responsabilidade pelo risco, na parte aplicável e na falta de preceitos legais em contrário, as disposições que regulam a responsabilidade por factos ilícitos.

### **Artigo 503.º — Responsabilidade pelo Risco nos Acidentes de Viação**

1. Aquele que tiver a direcção efectiva de qualquer veículo de circulação terrestre e o utilizar no seu próprio interesse, ainda que por intermédio de comissário, responde pelos danos provenientes dos riscos próprios do veículo, mesmo que este não se encontre em circulação.
2. A responsabilidade objectiva é excluída quando o acidente for imputável ao próprio lesado ou a terceiro, ou quando resulte de causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo.